

1500138-24.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2018511/2020 - DEL.POL.MAUA, 9606112 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá-SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500138-24.2020.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500138-24.2020.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2018511/2020 - DEL.POL.MAUA, 9606112 - DEL.POL.MAUA, 23/20/116 - DEL.POL.MAUA, 23/2002 - DEL.POL.MAUA, 2018511 - DEL.POL.MAUA, 23/20/116 - DEL.POL.MAUA, 2018511 - DEL.POL.MAUA, 23/20/116 - DEL.POL.MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO SOUZA CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

Diante do determinado em ordem de Habeas Corpus concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 286-92), procede-se a novo cálculo da pena:

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas na fase intermediária. Na última etapa, nos termos determinados pela c. Superior Instância, reconhecido o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diminui-se a reprimenda em 1/6, tendo em vista que o réu foi preso em flagrante com elevada quantidade e diversidade de entorpecentes, notadamente 127 porções de cocaína, 55 de crack e 51 de maconha.

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína e "crack" apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense - Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 - pg. 180-1).

Assim, define-se a condenação em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

Em atenção ao entendimento do c. STJ no HC n. 596.603, considerando a gravidade in concreto do delito, notadamente pela diversidade das drogas apreendidas, dentre elas cocaína e crack, de alto potencial lesivo, apreendidas em quantidade considerável, a indicar um grau acentuado de culpabilidade, o regime inicial semiaberto mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. A solução nem poderia ser diversa diante do disposto no art. 33 do Código Penal.

Por idêntica razão, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Parece-me claro a insuficiência da benesse para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu FABIO SOUZA CARVALHO, qualificado nos autos, a cumprir pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no § 4.º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Denego ao réu o direito de recorrer em liberdade (fl. 226).

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA